

농림축산검역본부 고시 제2024-20호

「가축전염병예방법」(이하 "법"이라 한다) 제5조제5항·제6항, 법 제36조제1항의 단서조항, 법 제52조의4제2항, 법 제60조, 법 시행령 제16조 및 법 시행규칙 제7조의4, 제38조에 따른 「휴대 검역물 신고위반 등에 대한 과태료 부과·징수 절차 및 방법」(농림축산검역본부고시 제2020-21호)일부를 개정하고 다음과 같이 고시합니다.

2024년 6월 5일

농림축산검역본부장

「휴대 검역물 신고위반 등에 대한 과태료 부과·징수 절차 및 방법」 일부개정 전문

제정 2008. 2.14 국립수의과학검역원고시 제2008-3호
개정 2011.6.15 농림수산물검역검사본부고시 제2011-47호
개정 2011.11.11 농림수산물검역검사본부고시 제2011-108호
개정 2012.3.26 농림수산물검역검사본부고시 제2012-77호
개정 2012.11.13 농림수산물검역검사본부고시 제2012-164호
개정 2013.3.23. 농림축산검역본부고시 제2013-10호
개정 2013.12.23. 농림축산검역본부고시 제2013-147호
개정 2014.12.10. 농림축산검역본부고시 제2014-27호
개정 2016.1.21. 농림축산검역본부고시 제2016-11호
개정 2017.1.25. 농림축산검역본부고시 제2017-5호

개정 2020.5.14. 농림축산검역본부고시 제2020-21호

개정 2024.6.5. 농림축산검역본부고시 제2024-20호

제1조(목적) 이 규정은 「가축전염병예방법」(이하 "법"이라 한다) 제5조 제5항·제6항, 법 제36조제1항의 단서조항, 법 제52조의4제2항, 법 제60조, 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제16조 및 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제7조의4, 제38조에 따른 과태료 부과·징수에 필요한 세부 절차 및 방법을 정함으로써 과태료 관련 업무의 일관성을 유지하고 효율성을 높이는데 그 목적이 있다.

제2조(위반행위의 조사·확인) 농림축산검역본부 지역본부장(이하 "지역본부장"이라 한다)은 법 제5조제5항·제6항 및 제36조제1항의 단서조항 또는 제52조의4제2항을 위반한 사실을 인지한 때에는 위반행위자(이하 "당사자"라 한다)에 대하여 별지 제1호서식에 따라 위반행위를 조사·확인한다.

제3조(사전통지 및 의견제출) ① 지역본부장은 법 제60조 및 시행령 제16조에 따른 과태료를 부과하고자 하는 때에는 당사자에게 별지 제2호서식으로 사전 통지하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

② 제1항 본문의 사전통지는 관할 사무소장이 실시할 수 있다.

③ 「질서위반행위규제법」 제16조제1항에 따라 의견제출 기한은 다음 각 호와 같이 10일 이상의 기간을 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

1. 별지 제2호서식의 과태료 부과 사전통지서를 현장에서 직접 교부하는

경우 : 교부일로부터 10일까지

2. 별지 제2호서식의 과태료 부과 사전통지서를 등기우편으로 송달하는

경우 : 등기우편 발송일로부터 15일까지

3. 그 밖에 「행정절차법」 제14조에 따른 우편 등 발송일로부터 송달에 소요되는 최대기간을 제외하고 10일 이상의 기간이 되도록 하여야 한다.

④ 당사자는 제1항에 의한 의견제출 기한 이내에 구두 또는 별지 제5호서식으로 의견을 진술할 수 있고 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다.

⑤ 당사자가 구두로 의견을 제출하는 경우에는 지역본부장은 별지 제5호서식에 그 의견의 요지를 기록해 두어야 한다.

제4조(과태료의 부과) 지역본부장은 제3조에 따라 의견제출 절차를 마친 후에 별지 제3호서식으로 과태료를 부과하여야 한다.

제5조(과태료의 감경) ① 지역본부장은 당사자가 제3조제3항의 의견제출 기일 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 할 경우 부과금액의 100분의 20범위 내에서 다음 각 호와 같이 감경할 수 있다.

1. 법 제5조제5항·제6항 및 제36조제1항의 단서조항에 따른 위반현장에서 자진납부 할 경우 : 100분의 20

2. 의견제출 기한 이내에 자진납부 할 경우 : 100분의 10

② 당사자가 제1항에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에는 과태료 부과 및 징수절차를 종료한다.

③ 지역본부장은 제3조제1항에 따른 사전통지 및 의견 제출 결과 당사자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 과태료를 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 당사자에 대하여는 감경할 수 없다.

1. 「국민기초생활보장법」 제2조에 따른 수급자
2. 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자
3. 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애의 정도가 심한 장애인
4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람
5. 미성년자

④ 법령상 감경할 사유가 여러 개 있는 경우라도 제3항에 따라 감경을 하는 경우 제1항에 따른 감경을 제외하고는 중복하여 감경할 수 없다.

⑤ 제1항에 따른 자진납부는 별지 제4호서식으로 한다.

제6조(고지서 발행) 과태료 부과 고지서(이하 "부과고지서"라 한다)의 발행번호는 각각 회계연도 4자리와 기관기호 2자리 및 연도별 일련번호 4자리로 구성하여 부여한다.

○ 발행번호 부여 예시 : "2011-ID-0001" ; 2011(연도)-ID(인천공항 지역본부 휴대품검역과)-0001(연도별 일련번호)

제7조(납부기한) 부과고지서의 납부기한은 고지일로부터 30일 이내로 한다.

제8조(이의제기) ① 「질서위반행위규제법」 제20조제1항에 따라 과태료 부과에 불복하는 당사자는 과태료 부과 통지를 받은 날부터 60일 이내에 별지 제6호서식으로 이의제기를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의제기가 있는 경우에는 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다.

③ 당사자는 제9조제1항에 따른 통지를 받기 전까지는 서면으로 이의제기를 철회할 수 있다.

제9조(법원통보) ① 이의제기를 받은 지역본부장은 이의제기를 받은 날부터 14일 이내에 별지 제7호서식에 의견 및 증빙서류를 첨부하여 관할 법원에 통보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 당사자가 이의제기를 철회한 경우
2. 당사자의 이의제기에 이유가 있어 과태료를 부과할 필요가 없는 것으로 인정되는 경우

② 지역본부장은 사실상 또는 법률상 같은 원인으로 말미암아 다수인에게 과태료를 부과할 필요가 있는 경우에는 다수인 가운데 1인에 대한 관할권이 있는 법원에 제1항에 따른 이의제기 사실을 통보할 수 있다.

③ 지역본부장은 관할법원에 통보를 하거나 통보하지 아니하는 경우에는 그 사실을 즉시 당사자에게 통지하여야 한다.

제10조(과태료 부과·징수 관리) 지역본부장은 과태료 부과고지서를 발급한 경우에는 별지 제8호서식의 과태료부과 및 수납관리대장에 그

사실을 기록하고 관리하여야 한다.

제11조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2011-108호, 2011.11.11.>

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 11월 11일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 규정은 2014년 11월 10일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2012-77호, 2012.3.26.>

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 규정은 2015년 3월 25일까지 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)" 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2012-164호, 2012.11.13. >

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 11월 13일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 규정은 2015년 11월 12일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2013-10호, 2013.3.23.>

제1조(시행일) 이 규정은 2013년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 규정은 2016년 3월 22일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2013-147호, 2013.12.23.>

제1조(시행일) 이 규정은 2013년 12월 23일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 규정은 2016년 12월 22일까지 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)" 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2014-27호, 2014.12.10.>

제1조(시행일) 이 규정은 2014년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 규정은 2017년 12월 09일까지 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)" 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙<제2016-11호, 2016.1.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 2016년 1월 21일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2017-5호, 2017.1.25.>

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(존속기한) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2019년 12월 00일까지 효력을 가진다.

부 칙<제2020-21호, 2020.5.14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2024-20호, 2024.6.5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

신고 및 의무 위반행위 조사·확인서						결 재
1. 처분대상자	성명					
	주민등록번호(여권번호)					
	주소					
	연락처					
2. 위반일시·장소						
3. 위반내용						
4. 근거법령						
5. 과태료 부과금액						
6. 증거자료						
7. 기타 참고사항						
「가축전염병예방법」 제5조제5항·제6항, 제36조제1항의 단서 조항, 제52조의4제2항, 제60조, 같은 법 시행령 제16조 및 같은 법 시행규칙 제7조의4 또는 제38조를 위반하였음을 확인합니다.						
당 사 자 조사·확인자 직 급 :		성명 : 성명 :		년 월 일 (서명) (서명)		

[별지 제2호서식]

과태료 부과 사전통지서			
발행번호			발행일자
성명			주소
위반사항	위반내용		
	적용법령	가축전염병예방법 제60조 및 같은 법 시행령 제16조	
과태료 금액			
의견제출 기한			
자진 납부	본인은 위 처분에 대한 과태료를 자진하여 납부하고자 합니다.		
	성명 : (서명) 서명일자 :		
1. 「질서위반행위규제법」 제16조 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 귀하에게 과태료 부과 사실을 사전 통지하오니, 위반내용에 대해 이의가 있을 경우 위 의견제출 기한 이내에 해당 지역본부에 서면 또는 구술로 의견을 제출할 수 있습니다. 2. 의견제출 기한 이내에 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주하며, 의견제출 기한 이내에 과태료를 자진하여 납부할 경우에는 부과금액의 100분의 10, 법 제5조제5항·제6항 및 제36조제1항의 단서조항에 따른 위반 현장에서 자진납부할 경우에는 100분의 20이 감경될 수 있습니다. 3. 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2에 따른 과태료 감경 대상자는 아래와 같으며, 해당 과태료 금액의 100분의 50 범위에서 과태료를 감경 받을 수 있습니다. (단, 과태료 체납자는 제외) ① 국민기초생활수급자, ② 한부모가족 보호대상자, ③ 장애의 정도가 심한 장애인, ④ 국가유공자(상이 등 3급 이상), ⑤ 미성년자 4. 「질서위반행위규제법」 제18조제1항에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에는 같은 조 제2항에 따라 과태료 부과 및 징수절차가 종료되어 같은 법 제16조에 따른 의견 제출 및 법 제20조에 따른 이의제기를 할 수 없습니다. 5. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견 제출기관(농림축산검역본부 ○○지역본부, ○○시○○구○○로○○번지)으로 문의(담당자 전화번호)하시기 바랍니다.			
년 월 일			
농림축산검역본부		○○ 지역본부장	
		직인	

[별지 제3호서식]

과태료 부과 통지서			
발행번호			고지일자
성명			주소
위반사항	위반내용		
	적용법령	가축전염병예방법 제60조 및 같은 법 시행령 제16조	
과태료 금액			
1. 「질서위반행위규제법」 제17조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 귀하에게 과태료 부과 사실을 통지하오니, 위반내용에 대해 이의가 있을 경우 60일 이내에 서면으로 이의제기를 할 수 있습니다. 2. 자진납부 하실 경우 동봉된 납부서로 시중은행에 납부하시기 바랍니다. (자진납부 기한 내에만 자진납부가 인정되오니 유의하여 주시기 바랍니다.) 3. 위 과태료 처분에 대한 이의가 없으면서 지정한 기한 내에 과태료를 납부하지 아니하는 경우에는 「질서위반행위규제법」 제24조에 따라 가산금이 부과되고, 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 과태료를 강제 징수할 수 있음을 알려드립니다. 4. 지정된 기한 내에 과태료를 납부하지 아니할 경우, 「질서위반행위규제법」 제52조부터 제54조까지의 규정에 따라 (1) 체납 또는 결손처분자료가 신용정보기관에 제공될 수 있고, (2) 과태료를 3회 이상 체납하고 있고, 체납발생일로부터 각 1년이 경과하였으며, 체납금액 합계가 500만원 이상인 경우에는 관허사업의 제한을 받을 수 있으며, (3) 과태료를 3회 이상 체납하고 있고, 체납발생일로부터 각 1년이 경과하였으며, 체납금액 합계가 1,000만원 이상인 경우에는 법원의 결정으로 30일 이내의 감치에 처할 수 있음을 알려드립니다. 5. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견 제출기관으로 문의하시기 바랍니다. 붙임 : 과태료 부과 고지서 각 1부. 끝. 년 월 일 농림축산검역본부 ○○ 지역본부장 직인			

210mm × 297mm[백상지 80g/m²]

[별지 제4호서식]

(제1쪽)

과태료부과고지서원부(세입징수관용)

발행번호				고지일자		20 . .	
납부자성명				회계연도			
주민등록번호 (여권번호)				세입징수관명			
주소				계좌번호			
회계		소관		관		항	
납부기한 및 납부금액		현장납부 (20 년 월 일)				원	
		자진납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)				원	
		일반납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)				원	
위반사항	위반일시	20 년 월 일 :				징수금 산출근거 「가축전염병예방법」 제60조 및 같은 법 시 행령 제16조	
	위반장소						
	위반내용						

농림축산검역본부 ○○지역본부장 직 인

170mm×105mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

(제2쪽)

과태료부과고지서검영수증서(납부자용)

발행번호		고지일자	20 . . .
------	--	------	----------

납부자성명				회계연도			
주민등록번호 (여권번호)				세입징수관명			
주 소				계좌번호			
회계		소 관		관	항		목
납부기한 및 납부금액		현장납부 (20 년 월 일)				원	
		자진납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)				원	
		일반납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)				원	
위반사항	위반일시	20 년 월 일 :				징수금 산출근거 「가축전염병 예방법」 제60조 및 같은 법 시행령 제16조	
	위반장소						
	위반내용						

위 금액을 정히 영수합니다.

년 월 일

위 금액을 납부기한까지 금융기관 본·지점
(국고대리점 및 국고수납대리점), 우체국 또는
한국은행 본·지점에 납부하시기 바랍니다.

은 행 (우 체 국)
점
출 납 공 무 원
(영수인)

농림축산검역본부
○○지역본부장

직 인

170mm×105mm(보존용지(2종) 70g/m²)

(제3쪽)

과태료영수필통지서(세입징수관용)

발행번호		고지일자	20	.	.	.
------	--	------	----	---	---	---

납부자성명				회계연도					
주민등록번호 (여권번호)				세입징수관명					
주소				계좌번호					
회계		소관		관		항		목	
납부기한 및 납부금액		현장납부 (20 년 월 일)				원			
		자진납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)				원			
		일반납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)				원			

위 금액을 영수하였음을 통지합니다.

 년 월 일
은행(우체국) 점 출납공무원 (영수인)

농림축산검역본부 ○○지역본부장 귀하

170mm×105mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

(제4쪽)

과태료부과서(수납기관보관용)

발행번호		고지일자	20 . . .
------	--	------	----------

납부자성명				회계연도					
주민등록번호 (여권번호)				세입징수관명					
주소				계좌번호					
회계		소관		관		항		목	
납부기한 및 납부금액		현장납부 (20 년 월 일)					원		
		자진납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)					원		
		일반납부 (20 년 월 일부터 20 년 월 일까지)					원		

위 금액을 수납함.

년 월 일
은행(우체국) 점 출납공무원 (영수인)
170mm×105mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

[별지 제5호서식]

의견진술서		
1. 처분대상자	성명	
	주민등록번호 (여권번호)	
	주소	
	연락처	
2. 처분통지서 번호		
3. 제출의견		
4. 증거자료		
5. 기타 참고사항		
「질서위반행위규제법」 제16조에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다. 년 월 일 의견 제출인(당사자) : (인) 농림축산검역본부 ○○지역본부장 귀하		

210mm × 297mm[백상지 80g/m²]

[별지 제6호서식]

과태료 부과에 대한 이의제기서				
1. 신청인	성명		주민등록번호 (여권번호)	
	주소			
2. 과태료 처분내역	부과관청		처분통지서 번호	
	통지일자		과태료금액	
	과태료 처분사유			
3. 이의제기 내용 (과태료 처분에 대한 불복사유)				
「가축전염병예방법」 제5조제5항·제6항, 제36조제1항의 단서조항, 제52조의4제2항 및 제60조에 따라 위 과태료 처분에 대하여 이의를 제기하오니 「질서위반행위 규제법」에 의한 법원의 과태료 재판을 받도록 조치하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인(당사자) (인) 농림축산검역본부 ○○지역본부장 귀하				

[별지 제7호서식]

문서번호 :

시행일자 :

수 신 : () 법원장

제 목 : 과태료 처분에 대한 이의제기 통보

1. 「가축전염병예방법」 제5조제5항·제6항, 제36조제1항의 단서조항, 제52조의4제2항 및 제60조와 관련됩니다.

2. 「가축전염병예방법」 제60조의 규정을 위반한 자에 대하여 과태료 부과처분을 하였던 바, 처분대상자로부터 아래와 같은 이의 제기가 있어 통보하오니 「질서위반행위 규제법」에 의한 과태료 재판이 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

과 태 료 처분에 대한 이의제기 사 항	이의제기자	성 명		
		주민등록번호 (여권번호)		
		주 소		
	이의 제기일자			
	이의 제기내용			별 첨
과 태 료 처분사항	납부고지일자		과태료	
	부 과 관 청		금액	

첨부 1. 과태료 처분통지서 사본 1부.

2. 과태료 부과에 대한 이의제기서 사본 1부. 끝.

농림축산검역본부

○○지역본부장 (인)

[별지 제8호서식]

과태료 부과 및 수납관리대장

일련 번호	고지서 발 행 번 호	고지연월일 (등기우편 발송일)	과태료 금액	납부 기한	납부의무자		위반내용		납부여부			비고
					성명	주 소 (전화번호)	일시	내용	수납 일자	납부 금액	확인자	